

Nr. 266 Kommissarische Besprechung im Reichsinnenministerium vom 8. Dezember 1938

R 1501/5519, S. 257–264 Besprechungsvermerk des RIM, Umdruck¹

Anwesend: MDgt. Hering (Vorsitz), MR Hoche, Ilz, ORR Heerdt, RR Baum, Schiedermaier, Ass. Johanny (RIM); MR Kämper, RR Mylius, RR Großkopf, RAss. Jahn (RFSSChDP); ORR v. Normann (BVJP); Reichsstellenleiter Neeße (StdF); MR Ruppert, GerAss. Epping (RJuM); MR Schwandt (RFM); Ass. Hilleke (RMVP); MR Daniel, ORR Gotthardt, RR Segelcke, Ass. Herbert Müller (RWiM); LR Schumburg, LS Stahlberg (AA); Walter Hergl (RKom. Reichenberg).

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[SCHADENERSATZ FÜR VERLUSTE IM ZUSAMMEN- HANG DES JUDENPOGROMS VOM 8.–10. NOVEMBER 1938]

I. Bei den Demonstrationen gegen die Juden am 8., 9. und 10. 11. 1938² sind auch Gewerbebetriebe und Wohnungen von nichtjüdischen Personen und von Ausländern zerstört worden. Es besteht Einvernehmen darüber, daß in diesen Fällen die Notwendigkeit gegeben ist, angemessenen Schadenersatz aus öffentlichen Mitteln zu leisten. Da sich die Schadensfälle über das ganze Reich verteilen, ist eine reichseinheitliche Regelung zu treffen. Über die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel muß noch besonders verhandelt werden. Der Vertreter des Reichsfinanzministeriums hält es nicht für möglich, die Einnahmen aus der Kontribution der Juden³ für diesen Zweck heranzuziehen.

II. *Personenkreis*, der für die Gewährung eines Schadenersatzes in Frage kommt:

– 1.

Nichtjüdische Staatsangehörige und Staatenlose.

– 2.

Nichtjüdische Angehörige fremder Staaten.

– 3.

Juden fremder Staatsangehörigkeit⁴.

¹ Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 32274. – Für Stahlberg als Vertreter des AA fälschlich: Steerberg.

² S. die Hinweise in Dok. Nr. 237 Anm. 5.

³ Sog. „Judenvermögensabgabe (Juva)“ i. H. von 1 Mrd. RM, die in der Konferenz bei Göring am 12. 11. 1938 (Dok. Nr. 268 Anm. 1) beschlossen und noch am selben Tag durch die VO über eine Sühneleistung der Juden dt. Staatsangehörigkeit in Kraft gesetzt worden war (RGBl. I S. 1579; OSTENDORF, Dokumentation, S. 101). Ihre Eintreibung regelte der RFM in einer DVO vom 21. 11. 1938 (RGBl. I S. 1638) und mehreren RdErl.; s. WALK, Sonderrecht, Nrr. III/13, 21, 23, 45, 60, 70, 125, 180. Material zur verwaltungstechn. Umsetzung in: R 2/14695–14696. 57723, 60136; FRIEDENBERGER/GÖSSEL/SCHÖNKNECHT, Reichsfinanzverwaltung, S. 19–21, 59–69. Darstellung: MEHL, Reichsfinanzministerium, S. 70–88; SCHAUER, Steuergesetzgebung, S. 161–164. Bei der Inzahlungnahme von Wertpapieren waren die Devisenbanken eingeschaltet; bis zum 20. 2. 1939 sammelten sich im entspr. Depot des RFM bei der Preuß. Staatsbank (Seehandlung) 75,4 Mio RM aus der jüd. „Sühnesteuer“ an; R 2/14696, Bl. 395. Insgesamt gingen im Rj. 1938 499 Mio RM ein, im Rj. 1939 über 533 Mio.

⁴ Sammlung einschlägiger Protestnoten auswärt. Vertretungen in R 43 II/599b. Bezüglich der dt. Juden hatte die VO zur Wiederherstellung des Straßenbildes bei jüd. Gewerbetreibenden vom 12. 11. 1938 (RGBl. I S. 1581) sogar die Beschlagnahme ihrer Versicherungsansprüche zugunsten des Reichs verfügt. Ein Schadenersatz wurde bei ihnen von vornherein ausgeschlossen; vgl. u. Anm. 8.

Hauptsächliche Gründe für die Zerstörung des Eigentums von nichtjüdischen Personen:

– a)

Das Eigentum war erst kürzlich von einem Juden auf einen Deutschblütigen übergegangen und der Eigentumswechsel noch nicht genügend bekannt.

– b)

Der Eigentümer war Mischling.

– c)

Der Eigentümer war jüdisch versippt.

– d)

Der Eigentümer war aus sonstigen Gründen unbeliebt oder politisch belastet.

Als Beispiel wird besonders auf die Zerstörung der Inneneinrichtung eines Hauses in Essen hingewiesen, das kürzlich von einem Juden in italienischen Staatsbesitz übergegangen ist.

III. Über die Zahl der für einen Schadenersatz in Betracht kommenden Personen und die *Höhe des entstandenen Schadens* sind noch keine hinreichenden Unterlagen vorhanden.

Der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums teilt über die Angaben der Wirtschaftsgruppe Privatversicherungen und der Wirtschaftsgruppe öffentlichrechtliche Versicherungen zur Höhe des Schadens folgendes mit:

Bei den Privatversicherungen sind angemeldet

von Juden deutscher Staatsangehörigkeit	25,75 Mill.
---	-------------

von ausländischen Juden	1,84 Mill.
-------------------------	------------

von nichtjüdischen Personen	1,37 Mill.
-----------------------------	------------

Bei öffentlich-rechtlichen Versicherungen sind

von Juden bereits angemeldet	8,40 Mill.
------------------------------	------------

und voraussichtlich noch anzumelden	6,70 Mill.
-------------------------------------	------------

von nichtjüdischen Personen angemeldet	0,20 Mill.
--	------------

außerdem von Juden aus der Ostmark angemeldet(wahrscheinlich noch nicht endgültig)	0,57 Mill.
--	------------

44,83 Mill.

IV. Drei Arten von Schäden kommen in Frage:

– 1.

Unmittelbarer Sachschaden,

– 2.

Schaden an Leib und Leben,

– 3.

Mittelbarer Schaden.

Mittelbar Geschädigte sind z. B. deutschblütige Lieferanten an jüdische Betriebe, brotlos gewordene Angestellte aus jüdischen Betrieben. Ferner wird ein über den unmittelbaren Sachschaden hinausgehender Schadenersatz für solche deutschblütigen Betriebsinhaber erwogen, die unter Einsatz ihres gesamten Vermögens einen jüdischen Gewerbebetrieb erworben haben, jetzt nach Zerstörung ihres Eigentums ohne Einkünfte dastehen und wirtschaftlicher Not ausgesetzt sind.

Gegen den Schadenersatz für mittelbare Geschädigte werden vom Vertreter des Reichsfinanzministeriums aus grundsätzlichen Erwägungen Bedenken erhoben.

V. Als Grundlage für die Regelung der Schadenersatzfrage wird der *Erlaß einer Verordnung* vorgeschlagen, die eine sinngemäße Anwendung des Gesetzes über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche (Ausgleichsgesetz) vom 13. 12. 34⁵ vorsieht. Anwendung des Tumultschädengesetzes⁶ kommt nicht in Frage.

Es besteht Einvernehmen darüber, daß der Klageweg vor den ordentlichen Gerichten auszuschließen und über die Gewährung des Schadenersatzes in einem Verwaltungsverfahren zu entscheiden sei.

VI. Folgende Grundzüge werden für dieses *Verfahren* in Aussicht genommen:

Das Verfahren muß möglichst beschleunigt, praktisch und unauffällig durchgeführt werden. Anmeldung der Schäden mit Ausschlußfrist. Entscheidung nach freiem Ermessen durch Zentralinstanz (R[eichs]M[inisterium] d[es] I[nnern]). Zentralisierung gewährt Einheitlichkeit der Entscheidungen und haushälterische Mittelverwendung. Schadenersatz nur in wirklichen Härtefällen. Entscheidung ist auf den Einzelfall abzustellen (zu berücksichtigen: eigenes Verschulden des Geschädigten, erhalten gebliebene Sachwerte, Vermögen). Die Verpflichtung gegenüber Ausländern muß besonders beachtet werden. Bei ausländischen Juden wird – soweit dies die internationalen Bindungen zulassen – in der praktischen Erledigung ein Unterschied zu machen sein zwischen Juden, die eine fremde Staatsangehörigkeit durch Geburt oder seit langem besitzen, und solchen Juden, die eine fremde Staatsangehörigkeit erst nach der Machtübernahme erworben haben⁷.

Die Partei soll – entsprechend dem Ausgleichsgesetz – durch die Gauleitung, gegebenenfalls durch den Stellvertreter des Führers eingeschaltet werden.

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers spricht sich grundsätzlich gegen die Gewährung eines Schadenersatzes an jüdisch versippte Nichtjuden aus. Ob Ausschluß allgemein anzuordnen oder bei der Durchführung besonders Zurückhaltung in solchen Fällen vorzusehen [ist], bleibt vorläufig offen.

VII. Die Erörterung darüber, ob neben der Entschädigung aus öffentlichen Mitteln *anderweitige Ersatzpflicht* besteht, hat folgendes ergeben:

Von einem Rückgriff auf Amtspersonen wegen Amtspflichtverletzung, weil die Schäden nicht rechtzeitig verhindert worden sind, ist grundsätzlich abzusehen.

Eine Entscheidung darüber, inwieweit Versicherungsunternehmen ersatzpflichtig sind, steht noch aus. Nach Mitteilung des Vertreters des Reichswirtschaftsministeriums lehnen die Versicherungsgesellschaften eine rechtliche Verpflichtung zur Ersatzleistung ab. Die Höhe des Schadens würde vielfach die Leistungsfähigkeit der Versicherungsunternehmen übersteigen. Die Reichsgruppe Versicherungen hat Anweisung gegeben, vorläufig keinen Schadenersatz zu zahlen, und stellt zunächst Erhebungen über den Umfang der Schäden an.

Die Frage, inwieweit Versicherungsgesellschaften zur Ersatzleistung herangezogen werden können, wird zur besonderen Behandlung ausgeschieden⁸.

⁵ RGBl. I S. 1235. Zustandekommen, Intention und Durchführung des Gesetzes s. ARH II/1, Nrr. 42, 64 P. 7, 68, 120, 131, 150; II/2, Nr. 221; ARH III, Nr. 128.

⁶ Gesetz über die durch innere Unruhen verursachten Schäden vom 12. 5. 1920 (RGBl. S. 941); vgl. ARH II/1, Nr. 68 zu Anm. 9.

⁷ Vgl. hierzu Dok. Nr. 113, bes. Anm. 13.

⁸ Im Ergebnis verpflichteten sich die Versicherungen, die von „Ariern“, Ausländern und ausländ. Juden angemeldeten Pogromschäden im Kulanzwege zu regulieren, für die den dt. Juden entstandenen Schäden überwiesen sie pauschal 1,5 Mio RM an die Reichskasse. Eingehende Darstellung der versicherungsrechtl. Implikationen des Novemberpogroms: Andre BOTUR, Privatversicherung im Dritten Reich. Zur Schadensabwicklung nach der Reichskristallnacht unter dem Einfluß ns. Rassen- und Versicherungspolitik, Berlin u. a. 1995, S. 151–221; vgl. auch SURMINSKI, Versicherung, S. 163–174.

VIII. Dem Vernehmen nach sollen *Reichspropagandaämter* an jüdische Organisationen die Aufforderung gerichtet haben, aus ihrem Vermögen für den Ersatz der Schäden, die nichtjüdischen Personen zugefügt worden sind, Mittel zur Verfügung zu stellen.

Der Vertreter des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda erklärt, daß ihm hiervon nichts bekannt sei, und sagt Prüfung der Angelegenheit und Mitteilung des Ergebnisses zu.

Es besteht Einvernehmen darüber, daß solche Sonderaktionen zu unterbleiben haben.

IX. Es werden folgende *Sofortmaßnahmen* beschlossen:

– 1.

Schriftlicher Antrag des RMdI an RFin. Min., Mittel zur sofortigen Beseitigung der dringendsten Notstände vorschußweise zur Verfügung zu stellen.

– 2.

Umfrage bei den höheren Verwaltungsbehörden durch den Chef der Ordnungspolizei über folgende Punkte:

– a)

a) Anzahl der Personen, für die eine Entschädigung in Frage kommt (Ziffer II),

– b)

b) Art und Höhe des Schadens (Ziffer III und IV),

– c)

c) inwieweit der Schaden bei Versicherungsgesellschaften angemeldet und voraussichtlich durch Versicherung gedeckt ist.

In dem Erlaß soll darauf hingewiesen werden, daß eine reichseinheitliche Regelung der Entschädigungsfrage bevorsteht und ferner, daß besonders dringende Fälle schon jetzt angemeldet werden können.

– 3.

Anberaumung einer besonderen Besprechung im Reichswirtschaftsministerium über die Frage der Haftpflicht der Versicherungsunternehmen.

– 4.

Vorbereitung des Entwurfs einer Verordnung im Reichsinnenministerium (zu vgl. Ziffer V), an dem der Stellvertreter des Führers, das Reichsfinanzministerium, Reichswirtschaftsministerium und Reichsjustizministerium zu beteiligen sind⁹.

⁹ Fortgang nicht ersichtlich. – Die Ergebnisse der Besprechung gab RIM Frick den RegPräs. und Vertretern der Länder auf einer Tagung am 16. 12. 1938 im Rahmen einer allgem. Orientierung über Stand und Ziele der Judenpolitik bekannt; R 1501/5519, S. 285–339, hier 335–337 (vgl. Dok. Nr. 287 Anm. 3). Druck des Vortragsmanuskripts: K. PÄTZOLD, Verfolgung, Nr. 164.

Zitierhinweis

Nr. 266 Kommissarische Besprechung im Reichsinnenministerium vom 8. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d266>